

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2758/2539

นายสำรวม บัวตรี
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 314, มาตรา 744 (1)

โจทก์ทำสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกันหนี้ของโจทก์ที่มีต่อจำเลยเมื่อโจทก์ได้
ใช้เงินแก่จำเลยครบถ้วนตามสัญญาจำนองแล้ว หนี้ตามสัญญาจำนองที่โจทก์มีต่อ
จำเลยจึงเป็นอันระงับสิ้นไป สัญญาจำนองที่โจทก์ทำไว้แก่จำเลยย่อมระงับสิ้นไปตาม
ป.พ.พ. มาตรา 744 (1) จำเลยจึงมีหน้าที่ไปขอจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินดัง
กล่าว

โจทก์มีหนังสือถึงจำเลยขอมอบที่ดินให้จำเลยทำการแทนในการซื้อขายและ
โอนกรรมสิทธิ์เพื่อเป็นการชำระหนี้บางส่วนของ พ. จึงเป็นกรณีที่โจทก์สมัครใจเข้า
มาใช้หนี้ของ พ. ลูกหนี้โจทก์แทน พ. โดยยอมให้จำเลยขายที่ดินของโจทก์นำเงินมา
ชำระหนี้ ย่อมก่อให้เกิดผลผูกพันโจทก์ จำเลยจึงมีสิทธิยึดถือโฉนดที่ดินตามฟ้องไว้
จนกว่าความรับผิดชอบในหนี้ของ พ. จะสิ้นไป

โจทก์มีหนังสือถึงจำเลยขอมอบที่ดินให้จำเลยทำการแทนในการซื้อขายและ
โอนกรรมสิทธิ์เพื่อเป็นการชำระหนี้บางส่วนของ พ. จึงเป็นกรณีที่โจทก์สมัครใจเข้า
มาใช้หนี้ของ พ. ลูกหนี้โจทก์แทน พ. โดยยอมให้จำเลยขายที่ดินของโจทก์นำเงินมา

ชำระหนี้ ย่อมก่อให้เกิดผลผูกพันโจทก์ จำเลยจึงมีสิทธิยึดถือโฉนดที่ดินตามฟ้องไว้จนกว่าความรับผิดชอบในหนี้ของ พ.จะสิ้นไป

(จรัญ หัตถกรรม-นาม ยิ้มแย้ม-สุนิษฐ์ นาควิเชียร)

ศาลจังหวัดตราด - นายสุวัฒน์ ไวยุพัฒน์

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญเจือ รัตนสมบัติ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ